

개 선 사 항

1. 제 목 : 개인정보의 업무위탁에 관한 사항
2. 관계기관 : △△·▲▲·□□□▽▽요양원
- 3 내 용 : △△·▲▲·□□□▽▽요양원에서는 효율적 업무 수행과 입소자·후원자 편의 제공을 위하여 외부 위탁을 통하여 일부 업무를 수행하고 있으며, 용역 업무 수행을 위해 불가피하게 입소자·후원자 등의 개인정보를 업무처리 용도로 이용하고 있습니다.

「개인정보보호법」 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리제한) 제2항에 따르면 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 개인정보처리자는 위탁하는 업무의 내용과 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자를 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 공개하도록 정하고 있으며, 「같은 법 시행령」 제28조(개인정보의 처리 업무 위탁 시 조치)에 따르면 개인정보 처리 업무를 위탁하는 개인정보처리자(이하 "위탁자"라 한다)가 위탁자의 인터넷 홈페이지에 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 지속적으로 게재하도록 정하고 있습니다.

따라서 ▽▽요양원에서는 위탁 용역업무를 통하여 개인정보를 처리하는 경우에는 관련법 시행령에서 정하는 방식에 따라 홈페이지 등에 지속적으로 게재하여 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 합니다.

그런데 2018년 ▽▽요양원 종합감사 시 요양원 위탁업무 중 개인정보 처리 업무의 공개 실태를 확인한 결과, [표]와 같이 위탁 용역을 통하여 개인정보를 처리하고 있음에도 불구하고 홈페이지 등에 해당 사실을 공개하지 않고 있는 사실이 있습니다.

[표] 개인정보처리 위탁사항 미공개 사항

수탁기관	위탁업무내용	공개여부	개인정보
■■■■■■■■■■(주)	CMS 자동이체 서비스 및 이체내역 통지	미공개	성명, 주민등록번호, 은행명 계좌번호, 전화번호 등

4. 조치할 사항

○ △△·▲▲·□□□▽▽요양원장은

- 위탁하는 업무의 내용과 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자를 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 홈페이지에 공개하시기 바랍니다.(개선)